

Rüge wegen produktbezogener Leistungsbeschreibung Dachfenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Hochbau Mustermann GmbH rügen wir die Leistungsbeschreibung im Verfahren Sanierung Stadthalle Musterstadt, TED 2026/S 132-345678.

Die Rüge erfolgt nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB vor Ablauf der Angebotsfrist, weil der beanstandete Markenbezug aus den Vergabeunterlagen erkennbar ist.

1. Gerügter Vergabeverstoß

In Position 03.02.140 verlangt das Leistungsverzeichnis ausdrücklich Velux-Dachfenster Typ GGU MK08 ohne Zusatz oder gleichwertig und ohne technische Begründung. Die Leistung kann durch Maße, Material, Wärmedurchgang, Brandschutzanforderungen, Öffnungsart und Zubehör produktneutral beschrieben werden.

2. Rechtliche Bewertung

Die Vorgabe verletzt § 7 EU Abs. 2 VOB/A und den Gleichbehandlungsgrundsatz aus § 97 Abs. 2 GWB. Ein bestimmtes Fabrikat darf nur ausnahmsweise genannt werden, wenn der Auftragsgegenstand anders nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Nennung ist mit oder gleichwertig zu öffnen. Das ist hier nicht geschehen.

3. Abhilfeverlangen

Wir bitten um Änderung des Leistungsverzeichnisses, Aufnahme einer Gleichwertigkeitsklausel, Veröffentlichung einer Bieterinformation und angemessene Verlängerung der Angebotsfrist.

Mit freundlichen Grüßen

Hochbau Mustermann GmbH

Klaus Mustermann